

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4204/2536

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายวสันต์ วัฒนันตา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 113 เดิม, มาตรา 194, มาตรา 368, มาตรา 379, มาตรา 383,
มาตรา 680

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 249

แม้มูลนิธิริอากี้เฟลเลอร์ให้ทุนการศึกษาแก่จำเลยที่ 1 โดยไม่ผ่านโจทก์และ
เป็นทุนที่ไม่มีเงื่อนไขผูกพันใด ๆ รวมทั้งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของมูลนิธิตี่จะให้จำเลย
ที่ 1 กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นเวลา 2 เท่าของเวลาที่ลาไปศึกษาก็หาใช่ข้อ
สำคัญไม่ เนื่องจากขณะที่จำเลยที่ 1 ขออนุมัติลาไปศึกษาต่อนั้นจำเลยที่ 1 ยังรับ
ราชการในสังกัดโจทก์ และจำเลยที่ 1 ก็ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาต่อโดยมีสิทธิได้รับ
เงินเดือนในระหว่างที่ลานั้น ก็ด้วยความประสงค์ของโจทก์ที่ว่า ต้องการให้จำเลยที่ 1
กลับมาปฏิบัติราชการในสังกัดเดิมภายหลังเสร็จสิ้นการศึกษาแล้วหาเกี่ยวข้องกับ
มูลนิธิต่ออย่างใด

การที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญาได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศกับโจทก์โดยมี
จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน ตามสัญญาดังกล่าวนี เงินทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้ง
ค่าเดินทางที่จ่ายให้อันเนื่องจากการศึกษาต่อนั้นไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลไทย รัฐบาล
ต่างประเทศหรือองค์การใด ก็รวมอยู่ในความหมายที่จำเลยที่ 1 ต้องชดใช้คืนโจทก์ใน
ฐานะเป็นค่าเสียหายเมื่อมีการผิดสัญญาเกิดขึ้น ซึ่งหมายถึงเงินทุนและค่าใช้จ่ายต่าง
ๆ รวมตลอดทั้งค่าเดินทางที่มูลนิธิริอากี้เฟลเลอร์ จ่ายให้แก่จำเลยที่ 1 ในการลาไป

ศึกษาต่อนั้น ห้ามขอยกเว้นในสัญญาว่าให้ใช้เฉพาะกับผู้รับทุนซึ่งผ่านรัฐบาลไทยหรือ
โจทก์เท่านั้น การกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าหากมีการผิดสัญญาเกิดขึ้นเป็นข้อ
ตกลงอันมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ เมื่อวัตถุประสงค์ของสัญญาเป็นที่ประจักษ์ว่าเพื่อ
ต้องการให้จำเลยที่ 1 กลับมาปฏิบัติราชการให้ เกิดประโยชน์แก่สถาบันและ
ประเทศชาติโดยรวม จึงเป็นการชอบธรรมและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีล
ธรรมอันดีของประชาชน สัญญาดังกล่าวจึงมีมูลหนี้ต่อกันบังคับได้ตามกฎหมาย เมื่อ
จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่ปฏิบัติราชการครบกำหนดตามสัญญา จึงต้องรับผิดตาม
สัญญาที่ทำไว้กับโจทก์ จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบด้วยในฐานะผู้ค้ำประกัน

โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ให้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายที่จำเลยที่ 1 ทำไว้กับโจทก์ตาม
สัญญาเอกสารท้ายฟ้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้องเป็นหลัก และสัญญาเอกสารท้าย
ฟ้องก็ระบุชัดเจนว่า จำเลยที่ 1 ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ จึงเป็น
ที่เข้าใจได้อยู่ในตัวเองว่า หาใช่ทุนของโจทก์ไม่ ดังนี้ข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของโจทก์
ดังกล่าวจึงมิใช่ข้อเท็จจริงที่ต่างจากฟ้องอันเป็นเหตุให้ยกฟ้อง

จำเลยฎีกาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐ เมื่อจำเลยมิได้ยกขึ้น
เป็นข้ออุทธรณ์ในชั้นอุทธรณ์จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบ ใน
ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

จำเลยฎีกาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐ เมื่อจำเลยมิได้ยกขึ้น
เป็นข้ออุทธรณ์ในชั้นอุทธรณ์จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบ ใน
ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

(ณรงค์ ตันติเตมิท-ก้าน อันนันทน์-ประยูร มูลศาสตร์)

ศาลแพ่ง - นายบุญศรี แก้วสาร

ศาลอุทธรณ์ - นายสมศักดิ์ วงศ์ยืน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ